

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2032/2535

นางวิธิ สาระ

โจทก์

นายคิม วิทิตพงษ์วณิช

จำเลย

นายคิม วิทิตพงษ์วณิช จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกามีเนื้อหาสาระสำคัญอันจะทำให้ชนะคดี โจทก์ได้ โปรด
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 79 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สิน ออกไปจาก
ที่ดินพิพาทตามหนังสือ น.ส.3 เล่มที่ 1(18)หน้า 101 สารบบเล่มที่ 76 หน้า 1 หมู่ที่
2 ตำบลจรเข้มเหือก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของโจทก์และให้จำเลย
ใช้ค่าเสียหายปีละ 2,400 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลย และบริวารจะ
ออกจากที่ดินของโจทก์

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองให้ฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริงได้ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 76,75,74)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ที่ให้ขับไล่ อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างฎีกาส่วนที่ให้
ใช้ค่าเสียหาย ถ้าจำเลยหาประกัน สำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ นับถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจ และ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้

พิจารณาแล้ว ที่ให้ขับไล่ อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างฎีกาส่วนที่ให้
ใช้ค่าเสียหาย ถ้าจำเลยหาประกัน สำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ นับถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจ และ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>